



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/672/2026, de 16 de julio, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales y del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Camino de Santiago, para la ampliación del suelo urbano, en el término municipal de Itero de la Vega (Palencia). Expte.: EAES/2026/035.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Itero de la Vega, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales y del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Camino de Santiago” de Itero de la Vega (Palencia), para la ampliación del suelo urbano en varias parcelas del polígono 8 del término municipal.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

La Consejería competente en materia de Medio Ambiente es el órgano ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta orden.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

El municipio de Itero de la Vega cuenta con Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia, el 25 de octubre de 2001, y publicadas en el B.O.C. y L. el 13 de noviembre de 2001. El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico «Camino de Santiago» en Itero de la Vega, fue aprobado por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Palencia el 14 de enero de 2016, y publicado en el B.O.C. y L. del 25 de enero de 2016.

El término municipal de Itero de la Vega está situado al este de la provincia de Palencia, en la orilla derecha del río Pisuerga, siendo término limítrofe con la provincia de Burgos. Pertenece al partido judicial de Palencia, y se sitúa en la comarca de «Tierra de Campos», comunidad autónoma de Castilla y León, a una distancia de la capital palentina de 42 Km. Está formado por un único núcleo de población, Itero de la Vega.

El desarrollo conjunto por parte de la Diputación Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de Itero de la Vega de un espacio libre de uso público a la entrada de la localidad destinado a área de descanso para peregrinos del Camino de Santiago, dotado de los elementos propios y característicos de este tipo de zonas, como elementos de sombra y protección frente a la lluvia, fuente pública, arbolado, señalización y paneles informativos, bancos y mobiliario urbano, ha puesto de manifiesto la disfunción entre las características del terreno donde se pretende ubicar y su clasificación urbanística. Presentando un grado de urbanización prácticamente completo y una ubicación óptima para el fin pretendido al situarse al pie del Camino de Santiago que en este tramo coincide en su trazado con la carretera provincial PP-4312, su clasificación como suelo rústico imposibilita el desarrollo de la propuesta por las limitaciones que la normativa sectorial de carreteras establece para determinadas obras e instalaciones para esta clase de suelo, siendo preciso el cambio de clasificación de los terrenos para permitir el desarrollo pretendido.

Se propone el cambio de clasificación urbanística de 5.493,06 m² de suelo rústico a suelo urbano, de los cuales 670,73 m² se destinan a espacio libre de uso público, 1.380,01 a viario y 3.442,32 se califican con la ordenanza Camino de Santiago Periférico.

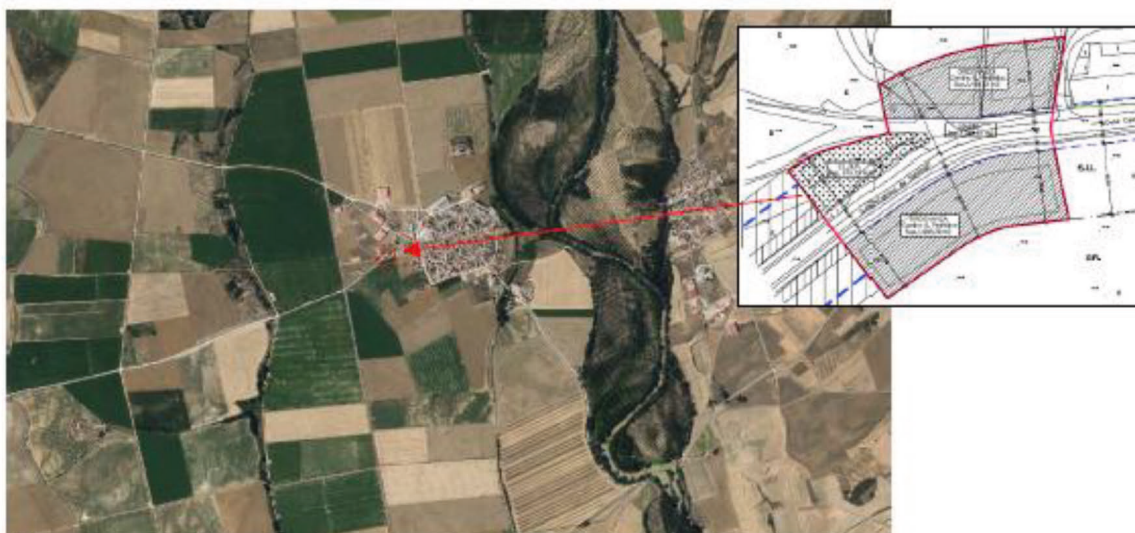


Imagen 1. Ámbito de la modificación planteada en las NUM y PEPCH en Itero de la Vega.

Los terrenos objeto de la modificación y para los que se propone su incorporación al suelo urbano presentan las características propias de esta clase de suelo con un grado de urbanización prácticamente completo, a falta de pavimentación de un tramo de viario de 20 metros de longitud aproximadamente que tiene su continuidad en un camino agrícola, considerando justificada la conveniencia de la modificación y su interés público en la necesidad de adecuación de la clasificación del suelo a la realidad y características de hecho de los terrenos.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Diputación Provincial de Palencia.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia, que emite informe.
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia, que emite informe.
- Ecologistas en Acción de Palencia.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, por las inmediaciones del ámbito discurre un cauce sin denominación, estando parte de alguna de las parcelas dentro de su zona de policía. Por lo que, se recuerda que, cualquier obra que se pretenda realizar y pueda afectar a algún cauce o que esté situada dentro de la zona de policía, requerirá de autorización administrativa previa de este Organismo de cuenca.

En cuanto a la afección por zonas o terrenos inundables, las nuevas incorporaciones al suelo urbano, en principio no estarían afectadas por zonas o terrenos inundables, dada la escasa entidad de la cuenca vertiente del cauce más próximo.

Respecto a la calidad de las aguas, informa que el núcleo urbano de Itero de la Vega con autorización de vertido V-1360/2008 (V-0458.–PA), cuenta con una población de 250 habitantes equivalentes, realizando el vertido de sus aguas residuales al arroyo del Pueblo, previo paso por un sistema de depuración cuyo diseño y dimensionamiento se considera adecuado para la población actual a la que presta servicio.

Considerando esta situación, este Organismo de cuenca no tiene inconveniente en la aprobación del presente instrumento de planeamiento en lo que respecta al saneamiento y depuración de las aguas residuales.

Respecto al abastecimiento, el Ayuntamiento de Itero de la Vega tiene inscritos en el Registro de Aguas de esta Confederación Hidrográfica un aprovechamiento con destino al abastecimiento de la población de Itero de la Vega, MC-0078/2010 (C-20428-PA) con un caudal máximo de 1,77 l/s, un caudal medio equivalente de 0,59 l/s y un volumen máximo anual de 18.546,10 m³. Añade que el caudal de consumo estimado asciende a 0,40 l/s, quedando margen con el caudal concesional del que dispone el ayuntamiento.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el ámbito de planeamiento se encuentra dentro de la Zona Regable Pisuerga. Por tal motivo, en caso de realizarse obras que pudieran afectar al canal principal o a la red de acequias de la mencionada zona regable se deberán solicitar las correspondientes autorizaciones administrativas a la Dirección Técnica de este Organismo de cuenca, respetando las distancias mínimas que la misma establezca en base a sus competencias.

Por consiguiente, informa favorablemente la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas y el Plan Especial Protección Conjunto Histórico Camino de Santiago, en el término municipal de Itero de la Vega (Palencia), siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en el presente informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de este Organismo de cuenca.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que las parcelas 5048, 5049, 5066, 5106, 87, 9004 y 9006 del polígono 8 del término municipal de Itero de la Vega, se localizan a ambos lados del trazado del Camino de Santiago y de su franja de protección definida por el Decreto 324/1999, de 23 de diciembre 1999, que delimita la zona afectada por la declaración de conjunto histórico del Camino de Santiago, Las parcelas están clasificadas como Suelo Rústico de Protección Cultural, por lo que:

- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, debe realizarse una valoración de la incidencia sobre el Patrimonio Cultural que pueda resultar afectado por el cambio de condiciones generado por la Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Itero de la Vega, elaborando un diagnóstico sobre la afección al Patrimonio Cultural.
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León (referido a los criterios de intervención en Áreas patrimoniales) hasta la aprobación definitiva de un instrumento urbanístico de protección, no se permitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y, en general, ningún cambio que afecte a los valores que motivaron la protección de estas áreas.

Además, en aplicación de lo previsto por el artículo 59 de la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se advierte que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia.

Finalmente, debido a que la propuesta incluye la reclasificación de parcelas de Suelo de Rústico a Suelo Urbano, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 92.2.3. del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 37/2007, de 19 de abril, en el que se establece que los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos, entendiéndose por tales las zonas arqueológicas, yacimientos arqueológicos inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el Registro de Lugares Arqueológicos, se clasificarán como suelo rústico con protección cultural, o en su caso con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de julio.

A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar, todos y cada uno, de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que, clasificados como suelo rústico en cualquier categoría, pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable.

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es bajo. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal medio.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, no ha sido delimitado en ambos casos.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, informa que la modificación puntual no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León ni taxones de flora protegida de Castilla y León.

Respecto al paisaje, las parcelas presentan un valor escaso para el medio natural y poca importancia para la calidad paisajística de la zona, pudiendo concluir que el cambio de suelo rústico a urbano no causará ningún deterioro a la calidad paisajística de la zona.

Concluye que, una vez valoradas las afecciones e impactos residuales asociados a la versión del plan evaluada, se informa que no supondrá afecciones a valores del medio natural.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia, informa que analizada la documentación aportada por el Ayuntamiento de Itero de la Vega, se comprueba que la modificación urbanística No Afecta a ninguna carretera autonómica en la provincia de Palencia.

El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia, informa que la modificación propuesta no implica afecciones a infraestructuras agrarias, edificaciones e instalaciones agrícolas y ganaderas próximas. Igualmente indica que la clasificación general de las diferentes categorías del suelo rústico no sufre modificaciones sustanciales. La superficie detrída de suelo rústico es muy reducida.

Señala que la ordenación de todo el territorio del municipio, suelo urbano y rústico, permitirá en todo momento el desarrollo normal de la actividad agraria. Para ello, cuando se ejecuten las obras o intervenciones, las infraestructuras agrarias (camino rurales, pozos, desagües, etc.), así como el acceso a las fincas e instalaciones agrarias se mantendrán en buen estado de uso, si se viesen afectados por las obras, para conseguir el correcto funcionamiento de la actividad agraria.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales y del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Camino de Santiago”, para la ampliación del suelo urbano, en el municipio de Itero de la Vega (Palencia)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental, si se cumple lo indicado por en el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales y del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “Camino de Santiago”, para la ampliación del suelo urbano, en el municipio de Ibero de la Vega (Palencia)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumpla lo indicado en el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 16 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO*